



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 4 DEL
09/01/2026**

OGGETTO: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4427/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA GLI EX AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DELL'ENTE E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO PALMA. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
**N. 8 DEL
12/01/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il giudizio civile recante R.G. n. 443/2021 promosso da ex Amministratori e Funzionari dell'Ente innanzi il Tribunale Civile di Avellino contro il Comune di Avella, conclusosi con la sentenza n. 1465/2025, giusta comunicazione inviata dall'Avv. Giorgio PALMA, difensore dell'Ente comunale, acquisita al protocollo al n. 13445/2025;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 20/2021, con la quale l'Organo esecutivo dell'Ente comunale autorizzava la costituzione nel suddetto procedimento civile R.G. n. 443/2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 23/2021 – R.G. n. 154/2021 di conferimento dell'incarico legale al predetto Avv. Giorgio PALMA, del Foro di Avellino, P.IVA 03201030644, con studio legale sito alla Via Carmignano n. 17, cap. 83021, in Avella (Prov. AV);

Visto l'acconto economico di euro 1.000,00, (euro mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, già liquidato al predetto Professionista in virtù della recitata determinazione dirigenziale n. 23/2021 – R.G. n. 154/2021;

Vista la fatturazione elettronica recante n. 4/26FPA12 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 64/2026 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) ed inviata dal predetto Professionista per la liquidazione del saldo delle proprie competenze professionali;

Visto il D.L. n. 223/2006 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”, convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legge n. 1/2012 recante “*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre il pagamento del saldo di compensi professionali in favore dell'Avv. Giorgio PALMA per la somma complessiva di €. 2.600,00, in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 443/2021 promosso da ex Amministratori e Funzionari dell'Ente innanzi il Tribunale Civile di Avellino contro il Comune di Avella, conclusosi con la sentenza n. 1465/2025;
2. Liquidare i compensi professionali in favore dell'Avv. Giorgio PALMA nella somma complessiva di euro 2.600,00, (comprensiva di oneri di legge), giusta fatturazione elettronica recante n. 4/26FPA12 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 64/2026 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), con imputazione a valere sul capitolo 124.02, impegni n.ri 68/21 e 2300366/24, g.r., del vigente bilancio pluriennale;
3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010);
4. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio comunale a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to SORRIENTO MASSIMILIANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: incarico patrocinio e assistenza legale nel giudizio promosso da amministratori e funzionari del comune di Avella
CIG: **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
68	€ 2.231,20	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PALMA GIORGIO - **Progressivo Fornitore:** 633
Codice Fiscale: 02134200647 **P.Iva:** 02134200647

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 9532/2021-
CIG: **CUP:**
Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno

2300366	€ 468,29	0	€ 0,00		€ 0,00
---------	----------	---	--------	--	--------

Creditore

Denominazione: COLUCCI STEFANO - **Progressivo Fornitore:** 632
Codice Fiscale: CLCSFN54C10A580H **P.Iva:**

Impegno collegato

Descrizione Impegno: incarico patrocinio e assistenza legale nel giudizio promosso da amministratori e funzionari del comune di Avella

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo:

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
68	€ 2.231,20	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PALMA GIORGIO - **Progressivo Fornitore:** 3977
Codice Fiscale: PLMGRG61E14F839F **P.Iva:** 03201030644

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 9532/2021-

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo:

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
2300366	€ 468,29	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PALMA GIORGIO - **Progressivo Fornitore:** 3977
Codice Fiscale: PLMGRG61E14F839F **P.Iva:** 03201030644

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
13	2.231,20	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PALMA GIORGIO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
13	368,80	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PALMA GIORGIO

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 13, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 8 del 12/01/2026;

Oggetto: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4427/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA GLI EX AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DELL'ENTE E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. GIORGIO PALMA. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento